

tetapi lebih pada saling membantu dengan melakukan pemberdayaan nasabah sehingga mencapai kebahagiaan bersama. Inilah sesungguhnya yang sangat kontradiktif dengan “ideologi” perbankan yang bersumber pada nilai kapitalisme yang berlandaskan keuntungan *an sich*. Maka, tak heran jika dana simpanan ataupun kucuran dana yang diberikan bank kepada nasabah hanya didasarkan kepada keuntungan kapital saja, tidak peduli apakah nasabah yang meminjam uang berhasil menggunakan dana yang diberikan atau tidak, yang penting bank mendapatkan keuntungan dari bunga yang telah ditetapkan.

*Kedua*, ciri khusus kontrak dalam Islam adalah didasarkan atas prinsip kerja sama. Prinsip ini menjadikan hubungan kontrak antara dua belah pihak pada posisi yang sejajar dan adil. Disebut sejajar sebab di antara kedua belah pihak tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Justru, jika dikaitkan dengan landasan kontrak dengan prinsip *ta’awun*, kedua belah pihak justru saling membantu. Landasan ini akan menjadikan kontrak menjadi adil dan *fair*. Sebab, keberhasilan satu pihak menjadi keberhasilan pihak lain, sedangkan kegagalan satu pihak menjadi kegagalan bersama.

Jika prinsip ini digunakan secara utuh, secara otomatis akan dapat menghapuskan *moral hazard* di antara para bankir dan nasabah. Pihak bank mempunyai tanggung jawab dan berkepentingan akan keberhasilan dana yang dikucurkan kepada pihak nasabah sebab keuntungan pihak bank berasal dari keberhasilan nasabah dengan pola bagi hasil. Begitu juga sebaliknya.